

1516393-52.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... a) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo nº 424/1995 da 19ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 30/09/1996 e término da execução prevista para 08/12/2012 e data fim da execução real em 17/06/2001); b) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo nº 137/1996 da 19ª Vara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1516393-52.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516393-52.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197035/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 26252052 - 14º D.P.

PINHEIROS, 2197035 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS SOEL ALVES DE AGUIAR

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

MARCOS SOEL ALVES DE AGUIAR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/2), no dia 20/07/2022, por volta das 21h00, na Estação Pinheiros do Metrô, localizada na Rua Capri, nº 145, Pinheiros, nesta Cidade, subtraiu, em proveito próprio, um adaptador de esguicho de hidrante, de material metálico, avaliado em R\$ 1.024,00 (mil e vinte e quatro reais), mediante destruição/rompimento de obstáculo, pertencente à empresa "Via Mobilidade", conforme Boletim de Ocorrência às fls. 7/9, Autos de Exibição e Apreensão às fls. 11 e 12, Auto de Avaliação à fl. 13 e fotografias às fls. 14/18. Narra a denúncia que, segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima

referidas, MARCOS estava na área externa da estação de metrô Pinheiros (linha operada pela concessionária "Via Mobilidade"), fazendo uso de uma lâmina de metal, cortou a mangueira do hidrante e subtraiu seu adaptador. Já na posse do objeto subtraído, passou a cortar a outra ponta da mangueira, com vistas a subtrair outra peça.

De acordo com a denúncia, sucedeu que Rubens Rodrigo Franco da Silva, agente de segurança da empresa "Via Mobilidade", realizava a vigilância e o monitoramento das dependências da estação, quando visualizou o denunciado manuseando a mangueira de um hidrante. Ato contínuo, Rubens abordou MARCOS, encontrando, já na posse do denunciado, o objeto subtraído. Em seguida, Rubens pediu a ajuda ao agente de segurança Igor da Cruz Fernandes Silva, realizando, então, a detenção de MARCOS. Interrogado, MARCOS confessou a prática delitiva, explicando que entrou na estação Pinheiros e, fazendo uso de uma lâmina, cortou a mangueira do hidrante para furtar o adaptador metálico. Disse que, posteriormente, venderia a peça para comprar drogas (fl. 19).

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada em 21 de julho de 2022 (fls. 50/51), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 52/55).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 27 de julho de 2022 (fls. 65/66).

Os laudos periciais foram juntados às fls. 100/104 e 105/106.

O réu foi citado pessoalmente (fls. 150/151) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação a seu favor, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 154).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 160/161).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida uma testemunha Rubens Rodrigo Franco da Silva e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, que a ação penal seja julgada parcialmente procedente, com a condenação do Réu MARCOS por crime de furto tentado.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa, pois a investida do agente deu-se em relação ao próprio bem objeto de subtração, que seria o adaptador de esguicho da mangueira do hidrante, de modo que não há que se falar em incidência da aludida qualificadora. Com efeito, o réu teria apenas seccionado, com um objeto de metal, os aludidos esguichos que fazem parte da própria mangueira, sem que houvesse a necessidade de qualquer rompimento de obstáculo. Ademais, o próprio laudo pericial de fls. 100/104 demonstra que não houve rompimento de obstáculo para a subtração do bem. De rigor, portanto, o afastamento da aludida qualificadora; b) a desclassificação do delito para a sua forma tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, pois o agente teria sido detido pelos seguranças nas dependências da estação de metrô e sem que sequer fossem subtraídos quaisquer objetos de propriedade da empresa-vítima, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento do "conatus"; c) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis e o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ ; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é

seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto tentado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 4), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 7/9), pelos Autos de Exibição e Apreensão (fls. 11 e 12), pelo Auto de Avaliação (fl. 13), pelas fotografias de fls. 14/18, pelo Laudo Pericial nº 230.263/2022 (fls. 100/104) e pelo Laudo Pericial nº 240.205/2022 (fls. 105/106), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos das testemunhas, assim como pela confissão do réu.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Rubens Rodrigo Franco da Silva narrou, em síntese, que é agente de segurança da CCR e trabalha na plataforma. Nos levantamentos de ronda pela Plataforma, visualizou o indivíduo realizando a manobra de cortar a mangueira. Acionou a segurança e foi verificar, o bocal da mangueira já estava cortado. O réu estava alterado e alegou que era curioso. O bocal estava separado do lado do réu. Não perdeu ele de vista. O réu foi abordado e detido no próprio local.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva, aduzindo que está com 45 anos de idade. Estava "catando" reciclagem. Já foi condenado várias vezes. Estava em livramento condicional. Estava dentro da estação, estava pedindo "esmola". Para querer beber e usar droga, cortou o bico e não chegou a levar nada porque foi surpreendido ali mesmo.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, 8ª edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

De se observar, também, que o réu foi preso em flagrante delito na posse do bem subtraído.

Consoante elucidativos julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303). (grifos nossos)

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

Deve ser acolhido o requerimento formulado pela ilustre Defensoria Pública visando o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Com efeito, conforme sustentado pela Defesa, a investida do Réu se deu em relação ao próprio bem objeto de subtração, que seria o adaptador de esguicho da mangueira do hidrante, de modo que não há que se falar em incidência da aludida qualificadora.

Ademais, do próprio laudo pericial de fls. 100/104 não se extrai a demonstração de

que tenha havido rompimento de obstáculo para a subtração do bem, senão o corte do próprio objeto.

Do reconhecimento da tentativa do delito de furto

Devem ser acolhidos os pedidos formulados por ambas as Partes, Ministério Público e Defensoria Pública visando à desclassificação do delito de furto para a sua forma tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o acusado foi detido ainda no local dos fatos, sem obter a posse desviada dos bens. Assim, o réu não teve a posse mansa e pacífica da “res furtiva”. Nesse ponto, merece transcrição os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 7ª Edição, pág. 665/666: “Em tese, no entanto, o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por tratar-se de crime material (aquele que se consuma com o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa e tranqüila do agente”. (g.n.).

Assim, ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de furto tentado é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outros antecedentes desabonadores, conforme Folha de Antecedentes (fls. 114/131) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 132/134). Com efeito, o réu ostenta: a) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo nº 424/1995 da 19ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 30/09/1996 e término da execução prevista para 08/12/2012 e data fim da execução real em 17/06/2001); b) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo nº 137/1996 da 19ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 05/01/1999 e término da execução prevista para 08/12/2012); c) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo nº 0003731-20.2001.8.26.0050 da 18ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 22/04/2002 e término da execução prevista para 08/12/2012); d) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo nº 0048552-62.2011.8.26.0405, da 3ª Vara Criminal do Foro de Osasco, com trânsito em julgado para o réu em 27/03/2014 e término da execução prevista para 11/01/2022); e) condenação anterior por crime de furto tentado (processo nº 0014082-29.2012.8.26.0127, da 1ª Vara Criminal do Foro de Carapicuíba, com trânsito em julgado para o réu em 03/12/2012 e término da execução prevista para 25/06/2022); f) condenação anterior por crime de furto tentado (processo nº 1526014-78.2019.8.26.0228, da 26ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 29/01/2020 e término da execução prevista para 15/11/2022) e g) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0007096-40.2008.8.26.0405, da 1ª Vara Criminal do Foro de Osasco, com trânsito em julgado para o réu em 19/07/2011). Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea e, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima), efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase, passo a análise da causa de diminuição de pena da tentativa do crime de furto. O réu superou algumas fases do “iter criminis”, logrando êxito em cortar a mangueira do hidrante e obter o seu adaptador, mas ainda assim foi abordado e detido pelo agente de segurança no próprio local do crime. Assim, tendo em vista o iter criminis percorrido, a redução da pena deverá se dar na metade, perfazendo a pena de 7 meses de reclusão e pagamento de 5 dias-multa, que ante a ausência de outras causas a serem consideradas, torno definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do

artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu, além de ser reincidente específico, ostenta diversos antecedentes desabonadores, não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência específica em crime de furto, não sendo a medida socialmente recomendável, além de não permitida, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado MARCOS SOEL ALVES DE AGUIAR, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 5 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, não são favoráveis ao réu as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. O acusado é reincidente específico e tem conduta socialmente reprovável, sendo que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se a guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P. R.I.C.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA